

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 248

от 19 март 2021 година

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО
ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА –
МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – МЕДНИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАР
АСЕН – 2“, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „КЦМ
2000“ АД – ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – метални полезни изкопаеми - медни руди, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Цар Асен - 2“, разположено в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1331 от 29 ноември 2012 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 646,4 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 99 в

Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Цар Асен - 2“ с размер 198 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 по външния контур на запасите и ресурсите съгласно специализирана карта и координатен регистър в Координатна система „1970 г.“ - неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 30 (тридесет) години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

4.1.1. влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства по т. 1, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

4.1.2. предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.

4.2. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

5. Определя пряко за концесионер „КЦМ 2000“ АД - гр. Пловдив – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0439 от 14 юни 2011 г., издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в решението по т. 4.1.1. Решението е приложение - неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.), както и забраните и ограниченията в действащия План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район;

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ѝ при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между миннодобивния обект и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – метални полезни изкопаеми - медни руди в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – метални полезни изкопаеми - медни руди;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на

находище „Цар Асен - 2“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с решението и с концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби и да извлича оптимално съдържащите се в тях полезни компоненти при първичната им преработка, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и/или допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Пазарджик, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра,

околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите количества подземни богатства и съдържанията на металите в тях - до 15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1 и 8.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и/или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция в размер на левовата равностойност на 55 755 щатски долара, обезпечаваща извършването на дейностите по възстановяване и дооборудване на преработвателни мощности, както и изпълнението на всички договорни задължения за всяка година от влизането в сила на концесионния договор до въвеждането на обекта в експлоатация, но не по-късно от 3 години от влизането в сила на концесионния договор. Гаранцията се предоставя в срок до 31 януари на съответната година. Банковата гаранция за първата година от срока на концесията се предоставя на концедента в срок до 14 дни след изпълнение на условието по т. 4.1.1.

8.2. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.6, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията - за всяка година от срока на концесията след въвеждане на обекта в експлоатация, или след изтичане на 3-ата година от влизането в сила на концесионния договор, ако обектът не е въведен в експлоатация дотогава. Гаранцията е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента в срок до 31 януари на съответната година.

8.3. За първата година, следваща въвеждането на обекта в експлоатация, банковата гаранция по т. 8.2 е в размер на левовата равностойност на 55 755 щатски долара.

8.4. Банковите гаранции по т. 8.1 и т. 8.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година.

8.5. При усвояване изцяло или на част от гаранция по т. 8.1 или 8.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

8.6. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.7. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства в съответствие с чл. 1 на приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства.

9.4. Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,8 на сто от стойността на добитите медни руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите медни руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент увеличение на рентабилността.

9.5. Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение на съдържащия се в добитите подземни богатства метал мед и съответната му средноаритметична цена съгласно обявените цени на Лондонската метална борса за съответния период.

9.6. Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите медни руди, изчислена при условията на т. 9.4 и 9.5, и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 240 000 тона, със средно съдържание на медта в рудата – 0,44%, при условията на т. 9.3, но не по-малко от левовата равностойност на 46 463 щатски долара без ДДС, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив.

9.7. При доказана възможност за извличане и продажба на други метали, размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне.

9.8. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Пазарджик част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.

9.9. Размерът на концесионното плащане по т. 9 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

10. Концесионно плащане се дължи от момента на въвеждане на находището в експлоатация, или след изтичане на 3-ата година от влизане в сила на концесионния договор, при условията на т. 4 от решението, ако находището не е въведено в експлоатация дотогава.

11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

12. Оправомощава министъра на енергетиката:

12.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор с „КЦМ 2000“ АД - гр. Пловдив, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

12.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

13. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков**

Приложение към т. 2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Цар Асен-2,
Координатна система „БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални

Точка	Координати	
№	X (север), м	Y (изток), м
1	4692028.829	404394.544
2	4692026.841	404475.516
3	4691992.767	404559.701
4	4691964.408	404574.009
5	4691916.805	404638.857
6	4691828.994	404711.721
7	4691717.155	404703.975
8	4691715.855	404756.956
9	4691700.135	405030.641
10	4691670.697	405088.934
11	4691666.502	405096.833
12	4691723.966	405119.249
13	4691787.779	405086.806
14	4691963.527	405221.154
15	4691878.194	405356.094
16	4691833.982	405405.022
17	4691833.706	405457.029
18	4691817.116	405521.638
19	4691715.666	405661.185
20	4691631.706	405740.145
21	4691503.597	405784.012
22	4691443.023	405847.542
23	4691359.837	405813.492
24	4691315.091	405843.402
25	4691248.961	405888.791
26	4691226.778	405855.238
27	4691292.885	405810.849
28	4691306.389	405831.185
29	4691358.255	405796.449
30	4691439.466	405829.450
31	4691495.919	405770.821
32	4691623.029	405726.928
33	4691704.939	405649.919
34	4691313.075	405640.300
35	4691317.001	405480.355

36	4691503.141	405109.827
37	4691424.064	405152.898
38	4691409.707	405126.539
39	4691489.784	405083.493
40	4691532.088	405071.528
41	4691657.873	405081.617
42	4691685.214	405027.274
43	4691700.590	404767.585
44	4691588.709	404720.827
45	4691524.081	404664.226
46	4691474.915	404589.000
47	4691462.405	404446.657
48	4691359.980	404422.137
49	4691346.777	404348.794
50	4691192.247	404327.996
51	4690973.796	404262.618
52	4690875.260	404161.174
53	4690831.484	404070.076
54	4690832.269	404038.087
55	4690884.430	403991.355
56	4690933.076	403965.542
57	4690957.165	403962.133
58	4691036.801	403937.080
59	4691065.864	403934.793
60	4691168.804	403938.320
61	4691238.823	403979.049
62	4691287.647	403905.228
63	4691304.101	403927.638
64	4691310.338	403958.799
65	4691283.954	403974.155
66	4691268.690	403984.783
67	4691233.646	404026.934
68	4691181.707	404064.669
69	4691163.075	404090.219
70	4691161.339	404120.184
71	4691211.800	404183.436
72	4691254.687	404188.492
73	4691338.075	404173.535
74	4691387.758	404064.726
75	4691442.512	404116.083
76	4691480.805	404186.041
77	4691473.089	404255.870
78	4691440.358	404326.084
79	4691412.852	404346.415

80	4691366.721	404351.284
81	4691361.722	404351.161
82	4691373.295	404409.460
83	4691475.695	404434.980
84	4691490.032	404584.370
85	4691535.323	404654.500
86	4691597.025	404708.028
87	4691700.983	404751.590
88	4691702.185	404702.607
89	4691617.951	404670.532
90	4691558.518	404606.056
91	4691528.001	404545.292
92	4691520.476	404485.092
93	4691531.896	404427.357
94	4691574.238	404332.372
95	4691670.095	404257.705
96	4691774.384	404206.251
97	4691832.659	404195.678
98	4691925.087	404219.953
99	4691988.518	404284.526